

ת"א 25-07-25362

בית משפט השלום

בחדרה

התובעת והנתבעת **טכניקה בוקשטיין אחזקות וניהול בע"מ ח.פ. 514687391**

שכנגד:

רח' התרופה 4, נתניה

טל': 09-7448344

דוא"ל: nfo@tbmltd.co.il

על ידי ב"כ: עו"ד אליהו עמר (מ.ר.: 36656) ו/או אח'

מרח' הלל יפה 11 חדרה 3820320

טל': 073-2655555, פקס: 04-6248682

דוא"ל: ifat@amarlaw.co.il

-נגד-

הנתבעים

1. **רומנוב יצחק ת.ז. 303656177**

והנתבעים שכנגד:

מרח' יפה נוף 21 דירה 46, חדרה

טל': 054-8157673

2. **רומנוב איריס ת.ז. 312063332**

מרח' יפה נוף 21 דירה 46, חדרה

טל': 054-8157672

שניהם ע"י ב"כ לירון לוזון מ.ר. 82260

מרח' הכרמל 1, אור עקיבא

טל': 073-7510227

דוא"ל: office@luzon-law.com



בקשה למתן החלטה בבקשה לסילוק על הסף של התביעה שכנגד

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות על סילוק התביעה שכנגד על הסף, הן מהטעם של העדר תגובה מטעם התובעים שכנגד והן לגופה.

ואלה נימוקי הבקשה:

1. התובעת והנתבעת שכנגד, טכניקה בוקשטיין אחזקות וניהול בע"מ (להלן: "טכניקה") תשוב ותטען, כפי המפורט ברשימת בקשות שהגישה, כי יש להורות על סילוקה של התביעה שכנגד על הסף מחמת הצטברותם של פגמים דיוניים מהותיים, ובכלל זה היעדר סמכות עניינית של בית משפט נכבד זה לדון בעילות המצויות בסמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה, מחדל ראייתי יסודי המתבטא באי-צירוף חוות דעת רפואית וכתב ויתור על סודיות רפואית בניגוד להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, והיעדר

מוחלט של כימות ופירוט הסעדים הכספיים הנתבעים, מכלול מחדלים אלו, מצדיק את מחיקת התביעה כבר בשלב מקדמי זה.

2. **לנוחות בית המשפט הנכבד מצ"ב רשימת הבקשות מטעם טכניקה, ללא נספחיה, מסומן 1**

3. **בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 24.6.26, בדיון שהתקיים בפניו:**

"אמליץ לנתבעים לשקול בכובד ראש האם הם עומדים על המשך ניהול התביעה שכנגד בטרם מתן החלטה, אאפשר להם להשיב לכך לבית המשפט עד ליום 5.7.2026, התשובה שניתנה עד כה אינה מספקת לשון המעטה."

וכן עמ' 10 ש' 22-20 להחלטה

4. למרות חלוף המועד הקבוע בהחלטה, עד למועד זה לא הוגשה כל תגובה.

5. יצויין, כי הנתבעים ביקשו ארכה לענין המועד להשלמת הליכי גילוי מסמכים וזו ניתנה להם. אין בבקשת הנתבעים כל התייחסות למועד שנקצב להגשת תגובה מטעם לענין הבקשה לסילוק התביעה על הסף.

6. משמעות האמור היא, כי המועד שנקצב להגשת תגובת הנתבעים לבקשה לסילוק על הסף חלף זה מכבר, מבלי שהוגשה תגובה כלשהי ומבלי שהתבקשה כל ארכה לענין זה. ויודגש, הנתבעים היו ערים היטב למועדים שנקבעו בהחלטת בית המשפט הנכבד, הן לאור העובדה שנכחו בדיון והן נוכח העובדה שטרחו לבקש ארכה ביחס להליכי גילוי המסמכים, אך בחרו במודע שלא להגיש תגובה לבקשה לסילוק על הסף ואף לא לבקש ארכה לענין זה. מחדל זה מדבר בעד עצמו, ויש בו כדי ללמד כי אין בפי הנתבעים מענה ענייני לבקשה. בנסיבות אלה, יש לראות את הנתבעים כמי שוויתרו על זכותם להגיב, ועל כן מתבקש בית המשפט הנכבד להכריע בבקשה על יסוד האמור בה.

מצ"ב בקשת הנתבעים ההחלטה, מסומן 2

7. לאור האמור לעיל וכפי המפורט ברשימת בקשות, מתבקש מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על סילוקה על הסף של התביעה שכנגד ולחייב את הנתבעים בהוצאות.

8. בקשה זו נתמכת בתצהיר שצורף לרשימת בקשות.


מירב אהרון – חי, עו"ד
אליהו עמר – משרד עורכי דין
ב"כ התובעת והנתבעת שכנגד

תוכן הנספחים (עמוד 1 מתוך 1)

שם המסמך	עמוד
נספח 1: רשימת הבקשות מטעם טכניקה (עמודים 5 עד 12)	5
נספח 2: בקשת הנתבעים ההחלטה (עמודים 14 עד 14)	14



נספח 1 :

רשימת הבקשות מטעם טכניקה

(עמודים 5 עד 12)



תאריך חתימה על המסמך : 4.6.26

מועד אחרון להגשה: 4.6.26

ת"א 25-07-25362

בבית משפט השלום

בחדרה

התובעת והנתבעת **טכניקה בוקשטיין אחזקות וניהול בע"מ ח.פ. 514687391**

שכנגד:

רח' התרופה 4, נתניה

טל': 09-7448344

דוא"ל: nfo@tbmltd.co.il

על ידי ב"כ: עו"ד אליהו עמר (מ.ר.: 36656) ו/או אח'

מרח' הלל יפה 11 חדרה 3820320

טל': 073-2655555, פקס: 04-6248682

דוא"ל: ifat@amarlaw.co.il

-נגד-

הנתבעים

1. רומנוב יצחק ת.ז. 303656177

והתובעים שכנגד:

מרח' יפה נוף 21 דירה 46, חדרה

טל': 054-8157673

2. רומנוב איריס ת.ז. 312063332

מרח' יפה נוף 21 דירה 46, חדרה

טל': 054-8157672

שניהם ע"י ב"כ לירון לוזון מ.ר. 82260

מרח' הכרמל 1, אור עקיבא

טל': 073-7510227

דוא"ל: office@luzon-law.com

רשימת בקשות

מטעם התובעת והנתבעת שכנגד

בהתאם לתקנה 49(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי – התשע"ט-2018, מתכבדת התובעת והנתבעת שכנגד (להלן: "התובעת" או "טכניקה"), להגיש רשימת בקשות מטעמה:

א-סילוק התביעה על הסף

ב-בקשה למתן צו לגילוי מסמכים ספציפי

ואלה נימוקי הבקשה:

א- סילוק התביעה על הסף:

1. טכניקה תטען, כי יש להורות על סילוקה של התביעה שכנגד על הסף מחמת הצטברותם של פגמים דיוניים ומהותיים חמורים היורדים לשורשו של הליך, ובכלל זה היעדר סמכות עניינית של בית משפט נכבד זה לדון בעילות המצויות בסמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה, מחדל ראייתי יסודי המתבטא באי-צירוף חוות דעת רפואית וכתב ויתור על סודיות רפואית בניגוד להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, והיעדר מוחלט של כימות ופירוט הסעדים הכספיים הנתבעים, מכלול מחדלים אלו, בפרט שעה שהם שלובים זה בזה, מביא לכך שכתב התביעה שכנגד אינו מגלה עילה משפטית המאפשרת התגוננות ראויה, פוגע בניהולו התקין של ההליך ומהווה ניצול לרעה של הליכי משפט המצדיק את מחיקת התביעה כבר בשלב מקדמי זה.
2. טכניקה תטען כי התובענה שכנגד הוגשה ככלי טקטי גרידא, במטרה להוות משקל נגד מלאכותי לתובענה העיקרית, אופיה המופרך של התביעה והיעדר עילה ממשית בבסיסה ניכרים היטב בשורת המחדלים הדיוניים והראייתיים המהותיים העולים מנוסח כתב הטענות, אשר הוגש ללא התשתית המחויבת על פי דין, הכל כפי שיפורט להלן.
3. בענין התובע שכנגד 1 - העדר סמכות עניינית :
4. טכניקה תטען, כי יש להורות על סילוקה של התביעה שכנגד על הסף, ככל שזו נוגעת לעילות הנובעות מיחסי עבודה, וזאת בשל היעדר סמכות עניינית של בית משפט נכבד זה, לדון ברכיבים אלו.
5. מושכלות יסוד הן כי סמכותו העניינית של בית המשפט היא עניין שבחובה, ועל בית המשפט לבחון האם העניין המובא בפניו מצוי בגדר סמכויותיו על פי דין.
6. במקרה דנן, עיון בכתב התביעה שכנגד מעלה כי מדובר בתביעה שעילתה נעוצה ביחסי עובד ומעסיק ובזכויות סוציאליות המוקנות מכוח חוקי המגן, אשר בירורן מסור לסמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה.
7. סעיף 24(א) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, קובע כי לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בתובענות שעילתן ביחסי עבודה, לרבות בירור קיומם של יחסי עבודה.
8. על פי המבחן המשולש שנקבע בפסיקה, יש לבחון את זהות הצדדים כעובד ומעסיק, את עילת הסכסוך ככזו הנובעת מיחסי העבודה ואת זיהוי העילה ככזו שאינה פקודת הנזיקין, למעט חריגים מצומצמים שאינם מתקיימים בענייננו.
9. לאור האמור, תטען טכניקה, כי בית משפט נכבד זה, נעדר סמכות לדון בטענות התובע שכנגד 1, גם אם הן מועלות בדרך של תביעה שכנגד להליך נזיקי שהוגש כדין.
10. הלכה זו סוכמה בהרחבה במסגרת ת"א (שלום חי) 59860-01-20 אלונה הסעות והובלות בע"מ נ' אילייה אליהו אשורוב (פורסם בנבו, 09.07.2023), שם נקבע כי הנתבע מנוע מלהגיש תביעה שכנגד בענייני עבודה בבית משפט השלום.
11. עוד נקבע בפסיקה כי הייחודיות של סמכות בית הדין לעבודה נועדה לרכז את המומחיות בתחום יחסי העבודה בערכאה אחת, וזאת כפי שעלה ברע"א 2407/14 מורן רוחם נ' אג'נס פרנס פרס בע"מ (פורסם בנבו, 14.10.2015).
12. חיזוק לעיקרון זה ניתן למצוא בהסדר המקביל הקבוע בתקנה 34 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991, המבהירה כי תביעה שכנגד בבית הדין לעבודה אפשרית רק בתנאי שהעילה מצויה בתחום סמכותו העניינית של בית הדין.

13. מכאן עולה כי קיימת הפרדה נורמטיבית ברורה בין עילות נזיקיות אזרחיות לבין עילות הנובעות מדיני העבודה, המחייבת פיצול הליכים בין הערכאות השונות.
14. טכניקה תטען, כי הגשת התביעה שכנגד בפורום הנוכחי מהווה ניסיון לעקוף את הוראות החוק המעניקות סמכות ייחודית לבית הדין לעבודה, ועל כן דין התביעה שכנגד להימחק על הסף.
15. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על דחיית התביעה שכנגד על הסף מחמת היעדר סמכות עניינית.
16. **בענין התובעת שכנגד 2 - התביעה הוגשה בניגוד להוראות הדין:**
17. טכניקה תטען כי יש להורות על סילוק התביעה שכנגד שהגישה התובעת שכנגד 2 על הסף, ולחלופין למחוק את הטענות בדבר נזק שברפואה, וזאת בשל מחדלים דיוניים וראייתיים מהותיים המונעים את בירור התביעה.
18. התובעת שכנגד 2 טוענת לקיומו של נזק נפשי, אולם כתב התביעה שכנגד הוגש בחסר ניכר, ללא חוות דעת רפואית, ללא כתב ויתור על סודיות רפואית וללא תיעוד תומך כנדרש על פי דין.
19. תקנה 87(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, קובעת חובה מפורשת על בעל דין המבקש להוכיח עניין שברפואה לביסוס טענותיו, לצרף לכתב הטענות חוות דעת של מומחה רפואי שנערכה לפי הוראות פקודת הראיות.
20. הלכה פסוקה היא כי נזק נפשי ושיעור הנכות הנובע ממנו הם "עניין שברפואה", ועל כן לא ניתן להוכיחם אלא באמצעות הגשת חוות דעת של מומחה בתחום הפסיכיאטריה.
21. בהיעדר חוות דעת רפואית המצורפת לכתב התביעה שכנגד, התובעת שכנגד 2 מנועה מלהעלות כל טענה בדבר קיומה של נכות נפשית, דרגת נכות או קשר סיבתי בין האירוע המוכחש לבין מצבה הנפשי הנטען.
22. בנוסף למחדל בדבר אי-צירוף חוות דעת, התובעת שכנגד 2 נמנעה מלצרף תיעוד רפואי וטיפול מזמן אמת, לרבות סיכומי ביקור אצל גורמי מקצוע, תיעוד פניות לטיפול נפשי או מרשמי תרופות, אשר יש בהם כדי להעיד על ראשית ראיה לנזק.
23. טכניקה תפנה להוראות תקנה 15 לתקנות סדר הדין האזרחי, המטילה חובה על תובע הטוען לנזק גופני או נפשי לצרף לכתב התביעה כתב ויתור על סודיות רפואית ערוך לפי הנוסח שבתוספת.
24. אי-צירוף כתב ויתור על סודיות רפואית מונע מהנתבע שכנגד ומבית המשפט את האפשרות לבחון את עברה הרפואי של התובעת שכנגד 2, לבדוק את אמיתות טענותיה ולבחון האם קיימים גורמים אחרים למצבה, ובכך נפגעת זכותו הבסיסית של הנתבע שכנגד להתגונן.
25. התובעת שכנגד 2 אף כשלה בצירוף ראיות מהותיות להוכחת עצם התרחשות האירוע המזיק הנטען על ידה, המהווה את הבסיס לתביעתה.
26. על פי כללי סדר הדין, שעה שנטענת טענה בדבר אירוע ספציפי מחולל נזק, שומה על התובעת לצרף ראיות חפציות כגון התכתבויות, הקלטות, או עדויות עדים שהיו נוכחים במקום, ככל שקיימים כאלה.
27. היעדרם של מסמכים אלו, בצירוף היעדר חוות דעת רפואית, מותיר את התביעה שכנגד כטענה בעלמא שאינה נתמכת בראיות הנדרשות בתיקים מסוג זה.
28. לא בכדי התובעת שכנגד 2, אף לא פירטה את סכום הפיצוי לו היא עותרת.
29. לסיכום, לנוכח המחדלים המצטברים ואי-צירוף המסמכים המהותיים והמחויבים על פי דין, ובראשם חוות הדעת הפסיכיאטרית וכתב הוויתור על סודיות רפואית, לא קמה עילת תביעה בת-בירור בערכאה זו.

30. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על סילוק התביעה שכנגד על הסף, או לחלופין להורות על מחיקת כל הטענות שברפואה מכתב הטענות של התובעת שכנגד 2.

31. העדר עילה - העדר פירוט נזקים:

32. טכניקה תטען כי כתב התביעה שכנגד לוקה בערפול ובהיעדר פירוט מינימלי הנדרש על פי דין, ובפרט בכל הנוגע לכימות הסעדים הכספיים המבוקשים בו.

33. טכניקה מכחישה את עצם קרות האירועים המפורטים בכתב התביעה שכנגד, וכן מכחישה מכל וכל את הנזקים הנטענים על ידי התובעת שכנגד 2, הן לעניין חבותה והן לעניין גובה הנזק.

34. תקנה 10 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, קובעת חובה ברורה על תובע לפרט בכתב התביעה את הסעד המבוקש, ובמידה שמדובר בסעד כספי, עליו לציין את הסכום המפורט והמדויק של התביעה.

35. התובעים שכנגד נמנעו מלנקוב בסכומים מפורטים עבור ראשי הנזק השונים הנטענים על ידם, והסתפקו בדרישת פיצוי כללית וסתמית שאינה מאפשרת בחינה עניינית של הטענות.

36. הלכה פסוקה היא כי בתביעה כספית, על התובעת מוטל הנטל לא רק להוכיח את עצם קיומו של הנזק, אלא גם להניח תשתית עובדתית וראייתית המאפשרת את כימותו המדויק.

37. טכניקה תטען כי היעדר פירוט הסכומים ומרכיבי הפיצוי מונע ממנה את היכולת להתגונן כראוי מפני התביעה, שכן אין ביכולתה לדעת כיצד חושבו הסכומים ומהו הבסיס העובדתי לכל רכיב ורכיב.

38. דרישת הפיצוי בכתב התביעה שכנגד נוסחה באופן כללי וסתמי, ברובה ללא ציון סכום ובכך חרגו התובעים שכנגד מחובת הפירוט המוטלת עליהם.

39. אי-צירוף תחשיב מפורט או אסמכתאות התומכות בסכומי הפיצוי הנתבעים מהווה פגם מהותי היורד לשורשו של הליך, שכן בית המשפט אינו אמור לעסוק בניחושים או בהערכות שאין להן אחיזה בכתבי הטענות.

40. היעדר הפירוט המבוקש אינו אך עניין טכני, אלא מהווה הפרה של חובת תום הלב הדיונית המוטלת על בעל דין במסגרת תקנה 4 לתקנות סדר הדין האזרחי.

41. אשר על כן, בהיעדר תשתית עובדתית לכימות הנזקים ונוכח הערפול בכימות סכומי התביעה, לא ניתן לברר את התובענה לגופה.

42. **המדובר בתביעה מופרכת, מבולבלת, נעדרת כל בסיס עובדתי, שנועדה אך ורק לנסות ולהוות משקל נגד ובהתאם התובעים שכנגד אף לא טרחו לציין, מה הסכום המגיע לכל אחד מהתובעים שכנגד ובגין מה.**

43. לסיכום, לנוכח כל האמור לעיל והיעדר פירוט של הסכומים בגין הפיצויים הנטענים והמוכחשים, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על דחיית התביעה שכנגד על הסף.

44. מעבר לכך ייאמר, כי לא ברור כיצד הגיעו התובעים שכנגד לסכום התביעה הנתבע על ידם בשים לב לטענותיהם בגוף כתב התביעה.

45. **די בכל אחת מהטענות לעיל, כדי להורות על דחיית התביעה על הסף, קל וחומר ממשקלם המצטבר.**

46. **נוכח האמור מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על סילוק התביעה על הסף ולחייב את התובעים שכנגד, ביחד ולחוד, בתשלום הוצאות ושכ"ט לנתבעת שכנגד.**



ב-בקשה למתן צו לגילוי מסמכים ספציפי.

47. ביום 8.3.26, שלחה ב"כ התובעת אל ב"כ הנתבעים דרישה לגילוי מסמכים כללי וספציפי (להלן: "הדרישה").

מצ"ב פניית ב"כ התובעת מיום 8.3.26 מסומן 1

48. ביום 3.5.26 העבירו הנתבעים, באמצעות דוא"ל, שלושה קבצי מסמכים.

49. **המסמכים שהתקבלו הינן אוסף חלקי, סלקטיבי ולא מסודר** של צילומי מסך, מסמכים חלקיים, דוחות נקודתיים והעברות ולא גילוי מלא ומסודר.

50. ניכר- כי בכוונת מכוון פיזרו הנתבעים את המסמכים בבלייל של מסמכים ללא סדר על מנת להקשות על התובעת.

51. בתצהיר הצהירו הנתבעים, כי יש ברשותם מסמכים כמו דוחות רשות המיסים, פירוט העברות, מסמכי התקשרות, קבלות, תלושים, סידור עבודה ועוד, אבל בפועל בחומר שצורף אין התאמה מלאה וברורה בין הרשימה לבין מסמכים שלמים, מקוריים ומסודרים וכן אין מענה למבוקש בדרישה.

מצ"ב תצהיר ומסמכים כפי שהתקבלו מסומן 2

52. **אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות לנתבעים להשיב על שנדרשו בהתאם למפורט להלן.**

להלן התייחסות התובעת לתשובות הנתבעים בהתאם לסעיפי הדרישה

53. **סעיף 2.1 – התבקשו מסמכים בקשר ל"פעולות רבות ולא חוקיות" של התובעת (ס' 8 להגנה)**

לא התקבל דבר

לא הומצא כל מסמך התומך בטענת הנתבעים

54. **סעיף 2.2 – מסמכים בקשר ל"הטרדה מינית" ו"איומים ברצח" (ס' 9 להגנה)**

התקבל באופן חלקי בלבד

הומצא אישור בדבר הגשת תלונה למשטרת חדרה (תיק פל"א 518648/2025) מיום 20.11.25 בגין איומים ומעשה מגונה, בצירוף מספר צילומי מסך ותמונות. לא הומצאו מסמכים כלשהם בקשר לטענת ההטרדה המינית, ולא הומצאה תלונה רשמית או ראיה אחרת מעבר לאישור הגשת התלונה.

55. **סעיף 2.3 – אישור הנהלת התובעת או נציגיה (ס' 28 להגנה)**

לא התקבל דבר

לא הומצא כל מסמך התומך בטענה.

56. **סעיף 2.4 – מסמכים בקשר לעבודה עבור "גזר שליט" (ס' 29 להגנה)**

התקבל באופן חלקי, התקבלה ח-ן וח-ן זיכוי

57. **סעיף 2.5 – חשבוניות שהוציא "עסקם של הנתבעים" לתובעת (ס' 33 להגנה)**

התקבלה חשבונית אחת בלבד ע"ס של 4,500 ₪

58. **סעיף 2.6 – מסמכים ואסמכתאות לתשלום במזומן מנתבע 1 לעובדי התובעת, כולל פירוט שמות, שעות, ימים, תמורה ואופן התשלום (ס' 38 להגנה)**

לא התקבל

לא בוצע פירוט כנדרש של שמות העובדים, שעות העבודה, ימי העבודה, התמורה והאופן בו שולם לכל אחד מהם.



59. סעיף 2.7 – מסמכים בקשר להתקשרות נתבעת 2 עם שדי סלאמה – הסכם, כרטסת, חשבוניות (ס' 40 להגנה)

התקבל באופן חלקי

הומצאו חמש קבלות/חשבוניות של ש.ש. סלאמה (מס' 123, 129, 132, 133) וצילומי העברות בנקאיות. לא הומצאו: הסכם ההתקשרות, כרטסת מלאה, ולא ברור אם הומצאו כל החשבוניות.

60. סעיף 2.8 – מסמכים בקשר להתקשרות עם מפעל פ.מ.ס באמצעות אמיל (ס' 42-43 להגנה)

התקבל באופן חלקי

הומצאה חשבונית 400011 לפמס מיגון מיום 31.10.24 וחשבונית 400071 מיום 13.7.25. לא הומצאו: הסכם התקשרות, התכתבויות, פירוט מלא של המעורבות, ולא תועדה הזיקה לאמיל.

61. סעיף 2.9 – מסמכים ואסמכתאות לתשלום במזומן עם פירוט שמות, שעות וימים (ס' 44-45 להגנה)

התקבל באופן חלקי וחסר

כמפורט בסעיף 2.6 לעיל – הומצאו קבלות בודדות לשדי סלאמה בלבד, ללא פירוט כנדרש של שמות עובדים, שעות, ימים והתמורה.

62. סעיף 2.10 – חשבוניות המוזכרות בס' 46 להגנה – בענין אלעד יעקובי

התקבל באופן חלקי

הומצאו מספר חשבוניות זיכוי (600006, 600012, 600014, 600015) – אך לא ברור אם אלו החשבוניות הספציפיות שאליהן התייחס ס' 46 להגנה.

63. סעיף 2.11 – אסמכתאות לעבודות נוספות עבור חברת יעקובי, לרבות חשבוניות וכרטסת (ס' 47 להגנה)

התקבל באופן חלקי בלבד

הועברו חשבוניות, לא הומצאו: חוזה התקשרות, כרטסת מלאה והתכתבויות.

64. סעיף 2.12 – מסמכים בקשר לעבודות לאלביט – הסכם, הזמנות, חשבוניות, כרטסת

התקבל באופן חלקי

הומצאו חשבוניות זיכוי בלבד. לא הומצאו: הסכם ההתקשרות, כל ההזמנות, חשבוניות חיוב כרטסת מלאה וכל ההתכתבויות.

65. סעיף 2.13 – פירוט כל העבודות שביצעו הנתבעים באמצעות עובדי התובעת עד לסיום העסקת נתבע 1

לא התקבל דבר

66. סעיף 2.14 – מסמכים שנטען לגביהם בס' 52 להגנה

לא התקבל דבר

אין פירוט של העבודות שביצע, אין פירוט של התשלום מכיסה הפרטי של הנתבעים ואין פירוט של העובדים להם לכאורה שולם

67. סעיף 2.15 – תשלום מ"כיסם האישי והפרטי" של הנתבעים (ס' 52 להגנה)

לא התקבל דבר – ראה תשובה והתייחסות ל-2.14 לעיל

68. סעיף 2.16 – חשבוניות שהנפיקה נתבעת 2 לכל אחד מלקוחות התובעת

התקבל באופן חלקי בלבד

הומצאו חשבוניות בודדות (אלעד יעקבי, פמס מיגון, אלביט). לא הומצאו חשבוניות מלאות לכל הלקוחות הנוספים המוזכרים בכתב התביעה. חסר גרין פט ומי שמש

69. סעיף 2.17 – כרטיסות, חשבוניות, דוחות שירות, תכתובות וכל מסמך אחר מול כל אחד מלקוחות

התובעת

לא התקבל

70. סעיף 2.18 – כרטיסות, חשבוניות, דוחות שירות והתכתבות מול: אומגה תעשיות יצירה (1993) בע"מ;

תחנת אבן תעשיות בע"מ; יישובי חבל מעון בע"מ

לא התקבל דבר

71. סעיף 2.19 – רשימת עובדי הנתבעים שביצעו עבודות עבור כל אחד מהלקוחות

לא התקבל דבר

לא הומצאה רשימה

72. סעיף 2.20 – אסמכתאות לתשלומי משכורת וטופס 102 לכל עובד לשנת 2024-2025

התקבל באופן חלקי וחסר באופן מהותי

הומצאו שני תלושי שכר בלבד (יגאל לקסין – לחודשים 5/2025 ו-6/2025; אלכסנדר טרוטה – לחודש 11/2025). לא הומצאו: טופסי 102 לאיש מהעובדים, ולא תלושי שכר נוספים לכל יתר עובדי הנתבעים בתקופה הרלוונטית.

73. סעיף 2.21 – אסמכתאות לרכישת חומרים עבור העבודות

התקבל באופן חלקי

הומצאו: חשבונית ברק עדני יוסף 1600 (חומר גלם לפרויקט אשדוד), חשבונית RS Group 599 (זכוכית), חשבוניות אבג חומרי חשמל. לא הומצאו רוב אסמכתאות החומרים – לא לכל הפרויקטים ולא לכל הלקוחות.

74. סעיף 2.22 – יומני עבודה

התקבל באופן חלקי בלבד

הומצאו ארבעה דפי יומן בכתב יד (חמישי שבוע 4 פברואר 2025; ראשון; שני שבוע 5; ויום אחד מנובמבר 2024). לא הומצאו יומני עבודה מלאים לתקופת התביעה כולה ולא לכל הלקוחות.

75. סעיף 2.23 – דפי חשבון בנק מלאים של כל אחד מהנתבעים, לתקופה 4.8.23 ועד 4.5.25

לא התקבל כנדרש

הומצא "פירוט העברות שבוצעו מהחשבון" (דו"ח מסד) ו"פירוט העברות שבוצעו לחשבון" (דו"ח מסד) לתקופה 1.8.23 - 18.9.25. אין מדובר בדפי חשבון מלאים הכוללים את כל התנועות (משיכות מזומן, חיובי כרטיסים, עמלות, יתרות וכו'), אלא אך ורק בפירוט העברות. בנוסף, הדו"חות אינם מכסים את התקופה במלואה ובוודאי לא לכל אחד מהנתבעים.

76. סעיף 2.24 – הסכמים עם כל אחד מהלקוחות

לא התקבל דבר

לא הומצא הסכם התקשרות עם איש מהלקוחות.



77. סעיף 2.25 – כל התכתבות (מייל, ווטסאפ) עם כל אחד מהלקוחות

התקבל באופן חלקי וחסר באופן מהותי

הומצאו צילומי מסך נקודתיים של ווטסאפ ושל מספר מיילים. לא הומצאו התכתבויות מלאות ורציפות, וביחס למרבית הלקוחות אין דבר.

78. סעיף 2.26 – תשלומים שקיבלו הנתבעים מכל אחד מהלקוחות

התקבל באופן חלקי

התקבל דף העברות בלבד, חלקי וחסר לדוג' אין העברה מי שמש מיום 30.8.24

79. סעיף 2.27 – דוחות לרשויות המס (מע"מ ומס הכנסה) לשנים 2024-2025 לכל אחד מהנתבעים

התקבל באופן חלקי וחסר באופן מהותי

הומצאו: דוחות מע"מ של "Iris design and engineering" לשנת 2025 בלבד (ינואר-פברואר, מרץ-אפריל, מאי-יוני, יולי-אוגוסט); דו"ח רווח והפסד של רומנוב איריס לשנת 2025. לא הומצאו: דוחות מע"מ לשנת 2024 כלל; דוחות מס הכנסה לשנים 2024 ו-2025; דוחות לתקופה שלאחר אוגוסט 2025; כל דיווח ביחס לנתבע 1 (יצחק רומנוב) באופן אישי.

80. המסמכים שגילויים התבקש, מהותיים וחיוניים לברור התביעה דגן ולברור טענות הצדדים ויש במסמכים האפשרות לצמצם המחלוקות באופן משמעותי.

81. בנסיבות אלה, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות לתובע לגלות המסמכים, כפי שהתבקש.

82. הלכה פסוקה בסוגיית גילוי המסמכים ועיון בהם, היא הגישה של גילוי מידע ו/או מסמכים מרבי:

"נקודת המוצא העקרונית לעניין גילוי המסמכים ועיון בהם במשפט היא גילוי מרבי שכן המשפט עומד על האמת. ביסוד ההליך השיפוטי עומדת חשיפת האמת..."

וראה לעניין זה: רע"א 4999/95 Alberiel International שותפות רשומה נ' מ"י, פ"ד נ (1), 39 וכן רע"א 6546/94 הסתדרות מדיצינית הדסה עין כרם נ' עפרה גלעד פ"ד מט (2) 516.

83. לפי ההלכה הפסוקה, הליך של גילוי מסמכים חל גם על מסמכים "המזיקים" למחזיקים בהם:

"לפיכך, הכלל הוא, שרשאי בעל דין לקבל מידע על מסמכי היריב, בין שהם "מועילים" ובין שהם "מזיקים"."

ראה לעניין זה: רע"א 4249/98 שמעון סוויסה נ' הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ דינים עליון, כרך נז, 364.

84. לאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו לנתבעים המורה להם להשיב כפי המתחייב לדרישה לגלות מסמכים ספציפיים וכמפורט לעיל. כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, בגין הוצאות בקשה זו.

85. מצ"ב תצהיר לתמיכה בעובדות בקשה זו.

מירב אהרון – חי, עו"ד
אליהו עמר – משרד עורכי דין
ב"כ התובעת והנתבעת שכנגד

נספח 2 :

בקשת הנתבעים ההחלטה

(עמודים 14 עד 14)



ת"א 25-07-25362

בית משפט השלום

בחדרה

מועד חתימת המסמך: 02.07.2026

י"ז תמוז תשפ"ו, 2/07/2026
בקשה 35 בתיק 25362-07-25
שופט יניב הלר

בעניין שבין:

טכניקה בוקשטיין אחזקות וניהול בע"מ ח.פ. 514687391 ארכה ניתנת.

מרח' התרופה 4, נתניה טל: 09-7448344, דוא"ל: nfo@fbmtd.co.il

ע"י ב"כ עו"ד אליהו עמר מ.ר. 36656 ו/או אח'

מרח' הלל יפה 11, חדרה 3820320

טל: 073-2655555, פקס: 04-6248682

דוא"ל: ifat@amarlaw.co.il

-נגד-

1. רומנוב יצחק ת.ז. 303656177

2. רומנוב איריס ת.ז. 312063332

שניהם מרח' יפה נוף 21 דירה 46, חדרה

שניהם ע"י ב"כ עו"ד לירון לוזון מ.ר. 82260

מרח' הכרמל 1, אור עקיבא טל: 073-7510227

דוא"ל: office@luzon-law.com

(להלן: "הנתבעים")

בקשה מוסכמת להארכת מועד להשלמת הליכי גילוי מסמכים

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 24.06.2026, לפיה נקצב מועד להשלמת הליכי גילוי המסמכים מטעם הנתבעים עד ליום 05.07.2026, מוגשת בקשה זו להארכת המועד ב-14 ימים נוספים, ואלו נימוקי הבקשה:

1. בשל עומס עבודה חריג ויוצא דופן במשרד ב"כ הנתבעים, נבצר מהמשרד להשלים את סידור מלוא המסמכים במועד המקורי שנקבע.
2. הארכה המבוקשת נדרשת על מנת לאפשר לנתבעים להגיש מענה מפורט.
3. פנייה מתאימה נעשתה לב"כ התובעת, וזו נתנה את הסכמתה האדיבה והחברית להארכת המועד המבוקשת.
4. נוכח הסכמת הצדדים, ומאחר שמדובר בארכה קצרה אשר לא תפגע בלוח הזמנים של התיק או ביעילות הדיון, מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.
5. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על הארכת המועד להשלמת הליכי גילוי המסמכים מטעם הנתבעים כמבוקש לעיל.

עו"ד, לירון לוזון
ב"כ הנתבעים 1-2